

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

El Director del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 – compilado en el Decreto 1079 de 2015 - y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el Territorio Nacional, el espacio aéreo y el mar territorial; con las limitaciones que establezca la Ley. Por ello la libre circulación es la base de la industria del transporte y los condicionamientos corresponden a las limitaciones que el Estado coloca a los particulares, para el uso del mismo como cumplimiento de normas de habilitación, seguridad, etc.

Que el papel del Estado en cuanto poder público frente al transporte consiste en garantizar su prestación eficiente, establecer - por medio de ley - el régimen jurídico al que deben sujetarse y ejercer las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos (art 365 de la C. P.).

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia, transparencia, entre otros; y siempre en garantía del interés general.

Que el numeral 2 del artículo 3 de la ley 105 de 1993 establece: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad."*

Que el servicio de transporte debe prestarse a través de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector y en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad para los usuarios. Lo anterior, sujeto a una contra prestación para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3 de la ley 105 de 1993, uno de los principios del Transporte Público es el *acceso al transporte*, exigiéndose a las Autoridades competentes el diseño de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el literal b) del Artículo 2º de la Ley 105 de 1993, establece *"DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas."*

Dicha intervención estatal, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo que concierne al control y vigilancia de la actividad; resulta fundamental para garantizar la calidad de un servicio esencialmente público, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1º y 11º de la Carta Política.

Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, determina: *"Principios del Transporte Público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:*

(...) 2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE. La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad."

Que según lo establece el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Que *"el transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares"*¹.

Preceptúa el artículo 5 ibídem que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular; especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que la calificación como servicio público esencial corresponde a la valoración que hace el legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público y a la protección de derechos fundamentales de consideración prevalente, o expresado en palabras de la Corte Constitucional: *"El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos*

¹ Artículo 4 de la ley 336 de 1996.

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad".

A su turno la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, reitera los principios antes planteados, en sus artículos: 2º, 3º, 5º y 8º, que en sus apartes pertinentes establecieron:

«Artículo 2º. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3º. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Artículo 5º. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Artículo 8º. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que el artículo 18 de la ley 336 de 1996 consagra: "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"

Que la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la jurisdicción metropolitana, distrital y/o municipal ostenta el carácter de regulado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 170 de 2001, compilado en el Decreto 1079 de 2015.

De acuerdo al artículo 10 ibídem, son autoridades competentes entre otras: "(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"

Que el artículo 11 del decreto antes referenciado establece: "La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

Que el Decreto 1079 de 2015, compilo el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, el cual establece: *"REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que frente a la potestad del Estado de modificar las autorizaciones de habilitación y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 consideró:

"Con base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiéndose como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)"

Que al respecto de las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de transporte, reiteró la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-26 del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, lo siguiente:

"Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la prevalencia del interés general en esta materia. En la misma sentencia se resumieron estos conceptos así:

"En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos" (ibídem) (se subraya)."

Que una vez reorganizado el Sistema por la entrada en operación del Transmetro conforme al Documento Conpes 3539 de 2008, en concordancia con los artículos 3° numeral 1 literal c) de la Ley 105 de 1993 y 3° de la ley 336 de 1996, que para

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

todos los efectos considera prioritario para el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo y en cumplimiento a ello, corresponde a la Autoridad tomar decisiones asociadas a mantener la normal y eficiente operación y prestación de los servicios encomendados, garantizando el acceso al transporte de que habla el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993.

Que en materia de transporte el otorgamiento de licencias o permisos no genera derechos adquiridos a favor de los beneficiarios de los mismos, toda vez que en tratándose de actividades, como el transporte, que comprometen el interés colectivo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia y lo sostenido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-043 del 25 de febrero de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Que de conformidad a la Ley 1625 del 29 de abril del 2013 compete a las Áreas Metropolitanas ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción, de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

Que la Subdirección Técnica de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla realizó el estudio técnico No. 005 de 2017, donde se analiza la ruta C8 Prestada por la Cooperativa de Transportadores del Caribe "Cootransporcar".

Que en el estudio técnico efectuado se informó:

"Ha sido reiterado la queja de la comunidad en cuanto al servicio que no están recibiendo toda vez que las modificaciones y/o reestructuraciones los obligan a caminar distancias más grandes al pasar el tiempo.

Igualmente reclaman el destino Calle 72 y sur oriente de la ciudad.

Con el objetivo de garantizar la prestación de servicio a los usuarios de las comunidades solicitantes y teniendo en cuenta las demandas de la comunidad, es necesario reforzar el servicio que actualmente se ofrece, por tanto, se analizan alternativas para garantizar la satisfacción de las necesidades de la comunidad..."

Que en el informe técnico realizado se concluyó, en relación a la ruta analizada:

"Se sugiere reestructurar la ruta de transporte público C8 de la empresa Cootransporcar entre la Calle 77 y el sector de Villa Carolina como se indica:

C8-4139 Cootransporcar

Terminal De Despacho (Carrera 23 No. 23 – 56) por esta hasta Calle 24 por esta hasta Carrera 27 empalmando con Carrera 26 por esta hasta Calle 17 por esta hasta Carrera 8 por esta hasta Calle 19 por esta hasta Carrera 4B por esta hasta Calle 24B por esta hasta Carrera 5 por esta hasta Calle 27B por esta hasta Carrera 6C por esta hasta Calle 26 por

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

esta hasta Carrera 21B por esta hasta Calle 30 por esta hasta Carrera 21A por esta hasta Calle 37 por esta hasta Carrera 21 por esta hasta Calle 58 por esta hasta Carrera 26 por esta hasta Calle 57 por esta hasta Carrera 27 por esta hasta Calle 70B por esta hasta Carrera 36 por esta hasta Calle 72 por esta hasta Carrera 59 por esta hasta Calle 70 por esta hasta Carrera 58 por esta hasta Calle 77 por esta hasta Vía 40 por esta hasta Calle 85 por esta hasta Carrera 76 por esta hasta Calle 88 empalmando con Calle 87 por esta hasta Carrera 75A por esta hasta Calle 93 por esta hasta Carrera 73 por esta hasta Calle 92 por esta hasta Carrera 70 empalmando con Carrera 71 por esta hasta Calle 85 por esta hasta Carrera 76 por esta hasta Calle 85 por esta hasta Vía 40 por esta hasta Calle 72 por esta hasta Carrera 36 por esta hasta Calle 70B por esta hasta Carrera 27 por esta hasta Calle 57 por esta hasta Carrera 26 por esta hasta Calle 58 por esta hasta Carrera 21 por esta hasta Calle 36 empalmando con Calle 36B por esta hasta Carrera 14 por esta hasta Calle 30 por esta hasta Carrera 21B por esta hasta Calle 26 por esta hasta Carrera 6C por esta hasta Calle 27B por esta hasta Carrera 5 por esta hasta Calle 24B por esta hasta Carrera 4B por esta hasta Calle 19 por esta hasta Carrera 8 por esta hasta Calle 17 por esta hasta Carrera 23 Terminal.

La capacidad transportadora no se modifica:

Ruta	Tipología	Mínima	Máxima
C8-4139	Grupo C	33	40
TOTAL COOTRANSPORCAR		33	40

Lo anterior garantiza una solución a la problemática planteada por la empresa en donde requieren ampliar el servicio de transporte.

Estos cambios son los que menor competencia suman frente al SITM Transmetro SAS como se mencionó en el informe"

Así las cosas, en procura de garantizar y mejorar el servicio de transporte público, este despacho acogerá lo considerado en el estudio técnico citado, el cual hace parte integral de la presente resolución.

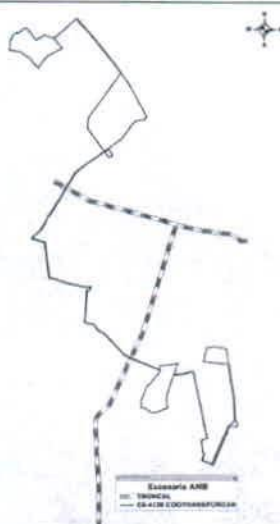
En mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio los recorridos C8, autorizado a la empresa Cooperativa de Transportadores del Caribe "Cootransporcar", identificada con el número de identificación tributaria 800.249.754-7, así:

Ruta Código	C8- 4139 COOTRANSPORCAR
--------------------	-------------------------

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Las Nieves - Rebolo - Calle 72 - La Concepción - Villa Carolina - Circular		
Recorrido			
			
Terminal De Despacho (Carrera 23 No. 23 – 56) por esta hasta Calle 24 por esta hasta Carrera 27 empalmando con Carrera 26 por esta hasta Calle 17 por esta hasta Carrera 8 por esta hasta Calle 19 por esta hasta Carrera 4B por esta hasta Calle 24B por esta hasta Carrera 5 por esta hasta Calle 27B por esta hasta Carrera 6C por esta hasta Calle 26 por esta hasta Carrera 21B por esta hasta Calle 30 por esta hasta Carrera 21A por esta hasta Calle 37 por esta hasta Carrera 21 por esta hasta Calle 58 por esta hasta Carrera 26 por esta hasta Calle 57 por esta hasta Carrera 27 por esta hasta Calle 70B por esta hasta Carrera 36 por esta hasta Calle 72 por esta hasta Carrera 59 por esta hasta Calle 70 por esta hasta Carrera 58 por esta hasta Calle 77 por esta hasta Vía 40 por esta hasta Calle 85 por esta hasta Carrera 76 por esta hasta Calle 88 empalmando con Calle 87 por esta hasta Carrera 75A por esta hasta Calle 93 por esta hasta Carrera 73 por esta hasta Calle 92 por esta hasta Carrera 70 empalmando con Carrera 71 por esta hasta Calle 85 por esta hasta Carrera 76 por esta hasta Calle 85 por esta hasta Vía 40 por esta hasta Calle 72 por esta hasta Carrera 36 por esta hasta Calle 70B por esta hasta Carrera 27 por esta hasta Calle 57 por esta hasta Carrera 26 por esta hasta Calle 58 por esta hasta Carrera 21 por esta hasta Calle 36 empalmando con Calle 36B por esta hasta Carrera 14 por esta hasta Calle 30 por esta hasta Carrera 21B por esta hasta Calle 26 por esta hasta Carrera 6C por esta hasta Calle 27B por esta hasta Carrera 5 por esta hasta Calle 24B por esta hasta Carrera 4B por esta hasta Calle 19 por esta hasta Carrera 8 por esta hasta Calle 17 por esta hasta Carrera 23 Terminal			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de Acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón por esta hasta Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.		
Traslapo Troncal	10,46%	Traslapo Alimentación	47.31%
Intervalo de despacho hora pico	5 Minutos	Longitud	40,1 KM
Intervalo de despacho hora valle	8 Minutos		
Capacidad Transportadora de la Ruta			
Mínima	33		
Máxima	40		

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al representante legal de la Empresa Transportes Cooperativa de Transportadores del Caribe "Cootransporcar", identificada con el número de identificación tributaria 800.249.754-7, el contenido de la presente resolución, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. Si esto no fuera posible notifíquese la presente resolución por aviso, de conformidad al artículo 69 ibídem.

RESOLUCION METROPOLITANA No.

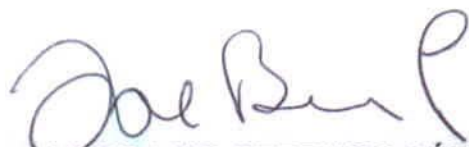


POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRESTADOS POR LA EMPRESA COOTRANSPORCAR.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de Reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76 ibídem.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla a los, **2017 ABR. 07**


JAIME LUIS BERDUGO PÉREZ
Director

Proyectaron: Ernesto Camargo Vargas – Asesor Externo. 
William Llanos Pérez – Asesor Externo.

Revisó técnicamente: Dr. Luis Pulido Pulido – Subdirector Técnico de Transporte Público 
Revisó Jurídicamente: Dr. Efraín Munera – Asesor Externo.